

CONTRATO DE TRABAJO AÑO 2020

En Alto Hospicio, a **02 de Marzo de 2020**, entre la **MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**, Corporación de Derecho Público, RUT 69.265.100-6, representada legalmente por su **Alcalde**, don **PATRICIO ELÍAS FERREIRA RIVERA**, RUT 10.481.059-4, ambos domiciliados en Avenida Ramón Pérez Opazo N° 3125, comuna y ciudad de Alto Hospicio, en adelante la **Municipalidad** o el **Empleador**, por una parte; y por la otra, **ESTEFANY DEL CARMEN VERGARA MORANO**, RUT 17.430.781-4, psicóloga, domiciliada en Los Naranjos 3338, comuna de Alto Hospicio, en adelante indistintamente la **Trabajadora**; se ha convenido el siguiente contrato de trabajo:

PRIMERO:

Las partes manifiestan su entero y cabal conocimiento de la Ley N° 19.943 del Ministerio del Interior, publicada en el Diario Oficial el 22 de Abril de 2004, por la cual se creó la comuna de Alto Hospicio.

En virtud de lo anterior y por el presente instrumento, la **Municipalidad**, viene en contratar al **Trabajador**, bajo las normas, preceptos y beneficios de la **Ley N° 19.464** Sobre Asistentes de la Educación, y el Código del Trabajo, y quien acepta realizar la función de **Psicóloga**, para el Área de Educación, en la Dirección de Servicios Traspasados de la Municipalidad, en las dependencias del Colegio Simón Bolívar, o aquellas que determine la **Municipalidad**, en calidad de **Plazo Fijo**, aceptando por ello la **Trabajadora** ser trasladada a cualquier otro establecimiento dependiente del Departamento de Educación Municipal o de la **Municipalidad**, para realizar la función que le encomienda el **Empleador**, sin que ello importe menoscabo para la **Trabajadora**. La **Trabajadora** se obliga, además, a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por la Dirección de Servicios Traspasados de la **Municipalidad**, dentro de la jornada laboral estipulada, sin perjuicio de las horas extraordinarias que serán previamente autorizadas por escrito cuando procedan, de manera excepcional.

SEGUNDO:

El presente contrato se pacta por un total de **44 hrs.** cronológicas semanales, de acuerdo al horario determinado por Dirección de Servicios Traspasados.

La **Trabajadora** acepta desde ya que el horario pueda ser modificado en conformidad con la Ley, y de acuerdo con las necesidades de funcionamiento de la **Municipalidad**.

TERCERO:

La **Trabajadora** se obliga a comunicar a la **Municipalidad** el cambio de domicilio dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del hecho.

CUARTO:

La **Municipalidad** se compromete a pagar a la trabajadora la suma mensual bruta de **\$1.260.536** (un millón doscientos sesenta mil quinientos treinta y seis pesos), más el bõno correspondiente según lo estipulado en la Ley N°19.464.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

Esta remuneración será liquidada y pagada por periodos vencidos, el último día hábil de cada mes, en dinero efectivo y en moneda de curso legal, en el lugar que determine la **Municipalidad**; y de su monto se calcularán las deducciones tributarias y provisionales que establezcan las leyes vigentes.

La **Trabajadora** acepta desde ya que la **Municipalidad** pueda descontarle el tiempo no trabajado, sea por permisos, atrasos, inasistencia u otros conceptos. Asimismo, la **Trabajadora** faculta a la **Municipalidad** para efectuar el pago de las remuneraciones mediante cheque o depósito bancario. Sin perjuicio de lo anterior, por razones relacionadas con el correcto desempeño del cometido, la **Municipalidad** autoriza a la **trabajadora** a asistir a cursos, seminarios, charlas, etc., pudiendo otorgarle viáticos y/o fondos a rendir para viajes a realizarse fuera de la Comuna, equivalentes y asimilables a lo que le correspondería a un funcionario Municipal contratado en las mismas condiciones económicas.

QUINTO:

La **Trabajadora** cotizará en el sistema previsional, para lo cual efectuará cotizaciones para previsión en una Administradora de Fondos de Pensiones y, para salud, en una Institución de Salud Previsional. La **Municipalidad** estará obligada a efectuar las retenciones por tal concepto de la remuneración de la **Trabajadora**, y enterarlas en las instituciones que correspondan, así como a efectuar las demás retenciones que correspondan, conforme la normativa vigente.

SEXTO:

En el desempeño de sus labores, la **Trabajadora** se obliga estrictamente a cumplir los reglamentos del **Empleador** y las instrucciones verbales o escritas que de él reciba; a guardar absoluta reserva de todas las operaciones del **Empleador** y ejecutar los trabajos concernientes a su empleo en la forma más eficaz posible, empleando para ello la mayor diligencia y dedicación; a acatar las directrices y normas internas de la **Municipalidad** y de los servicios dependientes de ella a los que fuere destinado; y a guardar absoluta confidencialidad respecto de los antecedentes, documentos, operaciones o hechos de que tome conocimientos con motivo del desempeño de sus labores. Así también, serán obligaciones de la **Trabajadora**, además de las propias del cargo para el que es contratado, las que indique la Dirección de Servicios Traspasados de la **Municipalidad**, a través de sus Jefes inmediatos.

La inobservancia de cualquiera de estas obligaciones por parte de la **Trabajadora** constituirá falta grave y se entenderá causa justificada de Terminación del Contrato de Trabajo. En la misma causal incurrirá la **Trabajadora**, si faltare a los deberes de honorabilidad, moralidad y honradez para con el **Empleador**.

SEPTIMO:

Este contrato tendrá una vigencia desde el 01 de marzo de 2020 hasta el 31 de Diciembre de 2020.

OCTAVO:

La personería de don **PATRICIO ELÍAS FERREIRA RIVERA**, para actuar en representación de la **MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**, consta de Decreto Alcaldicio N° 4.322/16 de 06 de Diciembre de 2016.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

NOVENO:

Se entienden incorporadas al presente contrato todas las disposiciones legales que se dicten con posterioridad a la fecha de suscripción y que tengan relación con él.

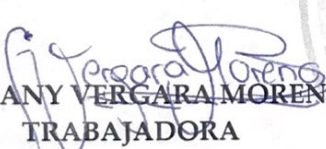
DECIMO:

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la Comuna y ciudad de Alto Hospicio, y se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia de la ciudad de Alto Hospicio.

UNDECIMO:

La **Trabajadora** acepta las condiciones establecidas en el presente contrato, el cual se firma en dos ejemplares del mismo valor, tenor y fecha, quedando uno en poder de la **Trabajadora** y los otros en poder de la **Municipalidad**.

En comprobante y previa lectura firman:


ESTEFANY VERGARA MORENO
TRABAJADORA


PATRICIO ELÍAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Multicultural

REPÚBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Alto Hospicio, 02 de Marzo de 2020.-

DECRETO ALC. N° 928/2020.-

VISTOS: Ley N° 19.943 crea Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Ley 19.464 Sobre Asistentes de la Educación; Artículo 3°; Código del Trabajo; Resolución N° 1.600 de 30 de Octubre de 2008, texto refundido, coordinado y sistematizado de Resolución N° 55 de 1992, de Contraloría General de la República;

CONSIDERANDOS: Memorándum N°0264/2020 de fecha 18 de Febrero de 2020, del Jefe de Servicios Traspasados, a Directora de asesoría Jurídica, en que solicita se elabore decreto de contratación en calidad de plazo fijo a la trabajadora que indica; y Certificado de Obligación Presupuestaria.

DECRETO:

1.- Apruébese, Ratifíquese y Regularícese, Contrato de Trabajo, suscrito entre la **MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO** y la Unidad de Plazo Fijo, para que se desempeñe en el área de educación Municipal, a la siguiente persona:

NOMBRE	RUT	CARGO	N° HORAS	PERIODO DE CONTRATACIÓN	ESTABLECIMIENTO
Estefany del Carmen Vergara Moreno	17.430.781-4	Psicóloga	44	01-03-2020 al 31-12-2020	Colegio Simón Bolívar

2.- Por razones impostergables de buen servicio, de la trabajadora asumirá sus funciones aún antes de la completa tramitación del presente Decreto Alcaldicio.

3.- Encárguese a la Dirección de Servicios Traspasados, la correcta fiscalización de la relación laboral de la trabajadora que por este acto se contratarán.

4.- Encárguese a la Dirección de Administración y Finanzas el pago de los emolumentos que en derecho le asista a la trabajadora que por el presente Decreto Alcaldicio se contratarán.

5.- Impútese los gastos Deben ser cargados a la cuenta N° 215.21.03.004.000.000 "Remuneraciones del Personal Código del Trabajo, del Presupuesto de Educación."

6.- Encárguese a la Unidad de Personal, el correcto envío a toma de registro electrónico vía plataforma SIAPER, dentro de los próximos 15 días hábiles contados desde la fecha del presente Decreto Alcaldicio.

Fdos. Doña Claudia Muñoz Muñoz, Alcaldesa (s); José Valenzuela Díaz, Secretario Municipal. Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines a que haya lugar.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

JOSE VALENZUELA DIAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

CCG
Distribución:
Interesado
Serv. Traspasados
Dir. Control
DAEM
Enc. Personal
Carpeta Personal

ANEXO DE CONTRATO DE TRABAJO ASISTENTE DE LA EDUCACION DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE IQUIQUE

En Iquique, a **29 de abril de 2024**, las partes vienen a modificar el contrato de trabajo entre el **SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE IQUIQUE**, R.U.T. 61.980.910-6, representado por su **Director Ejecutivo** don **Najle Shariff Majluf Morales**, cédula de identidad **15.925.226-4**, ambos con domicilio en Calle Esmeralda N°340, Iquique en adelante "SLEP Iquique" o "El empleador" y don(ña) **Estefany Del Carmen Vergara Moreno**, cédula de identidad N°**17430781-4**, de nacionalidad **Chileno(a)**, con fecha de nacimiento **05 de enero de 1990**, en adelante "el(la) Funcionaria" o "el(la) Profesional", en los siguientes términos:

PRIMERO: Que, la Resolución Exenta N°2374 y N°2375, ambas de fecha 18 de diciembre del 2023 de la Dirección de Educación Pública, hacen efectivo el traspaso a contar del 01 de enero del 2024 de los(as) funcionarios(as) de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique y de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio a el **Servicio Local de Educación Pública de Iquique** el cual es el sucesor legal de las instituciones antes individualizada.

SEGUNDO: A contar del 01 de enero del 2024 se aumentará el sueldo base a **\$1.604.514 Pesos**, en función de la Ley N°21.526 que otorga reajuste de remuneraciones a los(las) trabajadores del Sector Público, el cual será proporcional a los días trabajados.

Además de todos los haberes que le corresponden conforme lo establece la Ley N°21.109 (Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública).

La remuneración total mencionada se pagará mensualmente, vía transferencia electrónica y en base a la moneda nacional con cargo a la **Subvención Regular** y, del monto de ésta, el Empleador hará las deducciones que establece las leyes vigentes.

TERCERO: A contar del 01 de enero de 2024 el(la) funcionaria antes individualizada tendrá una calidad jurídica de **Indefinido**, según lo indican las Resoluciones de traspaso indicadas en el numeral primero del presente anexo, con una jornada de trabajo de **44 horas** semanales cronológicas en el establecimiento educacional **Colegio Simon Bolívar**, ubicado en **Alfonsina Stoni #4004**, comuna de **Alto Hospicio**, pudiendo ser trasladado a otro establecimiento dentro de la comuna de su actual domicilio laboral o en otra, con expreso acuerdo entre las partes, del ámbito territorial del Empleador fijado en Decreto N°20 del Ministerio de Educación de 2021, por causa justificada, en labores relacionadas con su categoría **Profesional**, conservando su remuneración y las bonificaciones que tenga derecho bajo sus nuevas condiciones

CUARTO: Que, las demás estipulaciones de su contrato de mantienen sin alteraciones alguna.

LA PERSONERÍA de don Najle Shariff Majluf Morales, para actuar en representación del Servicio Local de Educación Pública de Iquique, consta en Decreto Exento N°109, de fecha 27 de mayo de 2022 del Ministerio de Educación, y la Resolución Exenta N°017





del 16 de febrero del 2023 que establece el orden de subrogación del cargo de director ejecutivo de este servicio.

En señal de conformidad con lo estipulado en el presente instrumento, las partes lo suscriben en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder del Asistente y los restantes en poder del Empleador.



Firmado por:
Najle Shariff Majluf Morales
Director Ejecutivo
Fecha: 16-05-2024 15:16 CLT
Servicio Local de Educación Pública
de Iquique

Najle Shariff Majluf Morales
Director Ejecutivo
Servicio Local de Educación Pública
de Iquique

Estefany Del Carmen Vergara Moreno
17430781-4

